

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5231/2539	พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ศิริ กิตวิบูลย์	โจทก์
	นาย จำเนียร ดำแพ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 362

จำเลยเข้าไปในสวนผักของโจทก์ร่วมโดยเจตนาที่จะสอบถามเรื่องราวที่อ. บุตร
โจทก์ร่วมทำชกแล้วจึงเกิดการวิวาทต่อสู้กันยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาเข้าไปเพื่อ
ถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือเจตนาเพื่อกระทำการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์นั้นจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา362

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปในสวนซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ของนายศิริผู้
เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยใช้กำลังประทุษร้ายกอดปล้ำทำร้าย และให้
อาวุธมีดปลายแหลมที่มีติดตัวจะแทงทำร้ายนายอ่วม บุตรผู้เสียหายอันเป็นการ
รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 362, 365

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายศิริ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
362, 365 จำคุก 1 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ และ โจทก์ร่วม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่าตามวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้เข้าไปในสวนผักซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วม มี
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมว่าจำเลยกระทำความผิดฐาน
บุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 หรือไม่ ซึ่งตามมาตรา 362
บัญญัติว่า "ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการ
รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขต้องระวางโทษ" จะเห็นได้
ว่าผู้ที่เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นจะมีความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวก็ต่อ
เมื่อมีเจตนาเข้าไปเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น หรือมีเจตนาเพื่อกระทำ
การรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น คดีนี้ได้ความจากคำเบิกความของนาง
สุจิราและนางเพ็ญศรีพยานโจทก์ว่า เมื่อจำเลยเข้าไปในส่วนผักแล้วได้สอบถามนาย
อ่วมซึ่งมีชื่อเล่นว่าเปี้ยกบุตรโจทก์ร่วมว่า "เปี้ยกมึงทำกูทำไม กูจะฆ่ามึง" หลังจากนั้น
จำเลยและนายอ่วมก็เกิดทะเลาะวิวาทและกอดปล้ำต่อสู้กันจึงเจือสมกับที่จำเลย
นำสืบว่า ก่อนที่จำเลยจะเข้าไปในสวนผักนั้นได้พบกับนายอ่วม นายอ่วมได้พูดทำ

จำเลยชกกัน หลังจากจำเลยตีมน้ำแล้วจำเลยจึงเข้าไปในส่วนผักและเกิดโต้เถียงกับ
นายอร่าม ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยเข้าไปในส่วนผักก็โดยเจตนาที่จะสอบถาม
เรื่องราวที่นายอร่ามทำชก แล้วจึงเกิดการวิวาทต่อสู้กันยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนา
เข้าไปเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือเจตนาเพื่อกระทำการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกตามบทกฎหมายดัง
กล่าว

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>